

《【문제12.6】

<사례>

금속가공업을 영위하는 A사는 노동조합 B와 2024년 임금협상을 진행 중이다. 노동조합 B는 임금 10% 인상과 유급휴가 확대를 요구안으로 제시하였으나, A사는 최근 원자재 가격 상승과 수주 물량 감소로 경영상의 어려움이 크다는 이유만을 반복하며 구체적인 대안이나 근거 자료를 제시하지 않은 채 5회에 걸친 교섭 내내 동결 입장만을 고수하였다. 특히 A사의 대표이사는 노동조합의 교섭 요청에 대해 부장급 실무자에게 전권을 위임하지도 않은 상태에서 본인은 바쁘다는 핑계로 단 한 번도 교섭장에 나타나지 않았다. 이에 노동조합 B는 회사가 구체적인 자료 제시 없이 거부 의사만 밝히는 것은 성실교섭의무 위반이라고 주장하며 대표이사의 직접 참석과 재무제표 등 경영 자료의 공개를 요구하였다. 그러나 A사는 임금 결정은 경영권의 본질적 내용이며 자료 공개 여부 역시 회사의 자유라고 맞서며 이후 진행된 교섭 일시를 일방적으로 변경하거나 통보 없이 불참하였다.

(물음2) 단체교섭의 당사자인 사용자가 교섭 권한이 없는 하급자에게 교섭을 위임하거나 특별한 사정 없이 교섭 일시에 불참하는 행위가 정당한 이유 있는 교섭 거부로 인정될 수 있는지 판단하고, 이 경우 성실교섭의무 위반의 판단 기준을 설명하시오.(25점)》

<문제12.6의 물음2> 교섭 권한 없는 자로의 위임 및 교섭 불참과 성실교섭의무 위반의 판단 기준

I. 문제의 제기

- 사안은 A사의 대표이사가 부장급 실무자에게 전권을 위임하지 않은 채 교섭에 불참하고, 이후 교섭 일시를 일방적으로 변경하거나 무단 불참한 행위가 노조법 제30조의 성실교섭의무 및 제81조 제1항 제3호의 부당노동행위에 해당하는지를 묻고 있다. 특히 사용자가 교섭 권한을 부여하지 않은 하급자를 내보내거나 고의적으로 교섭을 지연시키는 행위가 정당한 이유 없는 교섭 거부로 평가될 수 있는지가 쟁점이다. 이하에서는 사안을 기초로 성실교섭의무 위반의 판단 기준에 대해 설명한다.

II. 단체교섭 권한의 위임과 성실교섭의무

1. 교섭 권한 위임의 법리와 한계

(1) 위임의 가능성

- 사용자는 노조법 제29조 제3항에 따라 단체교섭 및 단체협약 체결에 관한 권한을 타인에게 위임할 수 있다. 이는 반드시 외부 전문가뿐만 아니라 내부 임직원에게도 가능하다.

(2) 실질적 권한 부여의 필요성

- 권한 위임이 성실교섭의무를 면탈하는 수단으로 악용되어서는 안 된다. 따라서 위임을 받은 자는 교섭 안건에 대하여 결정할 수 있는 실질적인 권한을 부여받아야 한다. 결정권이 전혀 없는 자를 형식적으로 교섭장에 내보내고, 모든 사안에 대해 '본사의 승인이 필요하다'거나 '대표이사의 결정이 있어야 한다'는 이유로 확답을 회피하는 행위는 사실상 교섭을 거부하는 것과 다름없다.

2. 하급자 위임의 정당성 판단

(1) 직급과 권한의 비례성

- 단순히 직급이 낮다는 이유만으로 위임이 부적절하다고 단정할 수는 없다. 그러나 사안과 같이 대표이사가 '본인은 바쁘다'는 핑계로 불참하면서도 실무자에게 전권을 위임하지 않은 채 교섭에 임하게 하는 것은 성실교섭의무 위반의 강력한 징표가 된다.

(2) 교섭의 교착과 사용자 태도

- 노동조합이 대표이사의 직접 참여를 요구할 권리가 법적으로 당연히 보장되는 것은 아니나, 하급자와의 교섭에서 진척이 없고 하급자가 결정권이 없음을 자인하는 상황임에도 대표이사가 참여를 거부하는 것은 정당한 이유 없는 교섭 해태에 해당한다.

III. 교섭 일시 변경 및 불참의 위법성

1. 교섭 일시 및 장소의 결정

- 단체교섭의 일시, 장소, 방법 등은 노사 양측의 합의에 의해 결정되는 것이 원칙이다. 어느 일방이 자기에게 유리한 일시나 장소만을 고집하거나, 이미 합의된 교섭 일정을 정당한 사유 없이 파기하는 것은 신의칙에 반하는 행위이다.

2. 정당한 이유 없는 불참 및 지연

(1) 정당한 이유의 범위

- 교섭 거부의 정당한 이유는 교섭 당시의 구체적 상황을 고려하여 판단해야 한다. 단순히 업무가 바쁘다거나 노동조합의 요구가 무리하다는 주장은 정당한 이유가 될 수 없다. 객관적으로 교섭이 불가능한 긴박한 경영상의 사정이나 노동조합 측의 폭력적 행위 등 특별한 사정이 있어야 한다.

(2) 일방적 변경 및 무단 불참

- 사용자가 노동조합의 교섭 요청에 대하여 성실하게 일정을 조율하지 않고 일방적으로 통보 후 변경하거나, 약속된 시간에 아무런 연락 없이 불참하는 행위는 노동조합의 교섭권을 무력화하려는 의도가 있는 것으로 간주되어 교섭 거부·해태의 부당노동행위를 구성한다.

IV. 성실교섭의무 위반의 구체적 판단 기준

1. 종합적 판단 원칙 ★

- 성실교섭의무 위반 여부는 특정 행위 하나만으로 판단하는 것이 아니라 교섭의 전 과정, 노사 양측의 태도, 교섭의 횟수와 기간, 제시된 안건의 성격 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

2. 주요 판단 지표

(1) 협약 체결 의사의 유무

- 형식적으로 교섭장에 출석했다라도 실질적으로 합의에 이를 의사 없이 노동조합의 요구를 일축하거나 지연시키려는 태도가 명백한지 여부를 본다.

(2) 정보 공유 및 성실한 설명

- 자신의 주장에 대한 합리적인 근거를 제시하고 노동조합의 질문이나 요구에 대해 진지하게 답변하고 설명했는지 여부가 중요하다.

(3) 노동조합의 실체 인정

- 단체교섭을 통해 근로조건을 결정하려는 태도를 보이는지, 아니면 노동조합을 대화 상대방으로 인정하지 않고 무시하려 하는지를 평가한다.

V. 사안의 적용

1. 권한 없는 위임의 위법성

- A사의 대표이사가 부장급 실무자에게 전권을 위임하지 않은 상태에서 교섭장에 나타나지 않은 것은 실질적 교섭을 불가능하게 만드는 행위이다. 이는 노동조합으로 하여금 결정권이 없는 상대와 무의미한 대화를 반복하게 하여 교섭력을 약화시키려는 의도로 판단되므로 정당한 이유 있는 교섭 거부로 인정될 수 없다.

2. 일방적 일정 변경 및 무단 불참의 위법성

- A사가 임금 결정이 경영권의 본질이라는 자의적 판단 하에 교섭 일시를 일방적으로 변경하고 불참한 것은 노조법 제30조 제2항에서 금지하는 정당한 이유 없는 교섭 지연에 해당한다. 사용자가 주장하는 경영권의 논리는 단체교섭 자체를 거부할 명분이 되지 못한다.

3. 성실교섭의무 위반 판정

- 사안에서 A사는 교섭 초기부터 자료 제공을 거부하고, 교섭 주체의 결격과 교섭 일정의 방해를 병행하였다. 이러한 일련의 행위는 전체적으로 보아 단체협약 체결을 위한 진지한 노력이 전혀 없는 표면적 교섭에 해당하며, 노조법 제81조 제1항 제3호의 부당노동행위가 성립한다.

VI. 결론

- 사용자가 결정권 없는 하급자에게 교섭을 맡기고 대표이사가 참가를 거부하거나, 합리적 이유 없이 교섭 일정을 파기하는 행위는 정당한 이유 있는 교섭 거부로 인정될 수 없다. 성실교섭의무는 노사가 대등한 지위에서 실질적인 합의를 이끌어낼 것을 요구하므로, 사용자는 교섭 권한을 명확히 부여하고 성실하게 일정에 임해야 할 법적 의무가 있다. 따라서 A사의 행위는 부당노동행위로서 노동위원회의 구제 대상이 된다.